

1500390-23.2020.8.26.0315

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ELIANE CRISTINA CINTO

Comarca: Laranjal Paulista

Foro: Foro de Laranjal Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 06/10/2022

... idade, nunca mais se envolveu com o tráfico. Aduz que estava sofrendo repressão policial por parte do guarda municipal de nome Ghiraldi, por querer que o depoente entregasse algumas pessoas que estavam envolvidas no tráfico.

No entanto, o fato exposto pelo réu em seu interrogatório não restou comprovado pelas testemunhas ouvidas, sendo versão completamente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Laranjal Paulista

Foro de Laranjal Paulista

1ª Vara

Avenida Prefeito Hermelindo Pillon, s/n.º, Laranjal Paulista-SP - cep 18500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500390-23.2020.8.26.0315 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500390-23.2020.8.26.0315

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2279849/2020 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA, 9856112 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA,
616/20/208 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA, 2279849 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALAN MACHADO SIVILIANO

Juíza de Direito: Dr(a). ELIANE CRISTINA CINTO

Vistos.

ALAN MACHADO SILVILIANO, já qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas penas do artigo 33, caput da Lei 11.343/06, porque no dia 21 de outubro de 2020, por volta das 16h00, na esquina da Rua Lázaro Pires com a Avenida São Paulo, bairro Vila Zalla, nesta cidade e Comarca de Laranjal Paulista, trazia consigo drogas, para fins de tráfico ilícito, consistentes em 106 "pinos" com cocaína, com peso líquido de 40,05 gramas, 27 "pinos" com crack, com peso líquido de 2,80 gramas, e 24 porções ("parangas") de maconha, com peso líquido de 75,01 gramas, (conforme auto de exibição e apreensão a fls. 05/06 e laudo de exame químico-toxicológico a fls. 16/21), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado (fls. 60) e e seu defensor apresentou resposta à acusação (fls. 67).

A denúncia foi recebida no dia 27 de janeiro de 2022 (fls.70/71).

O acusado foi citado (fls. 105).

Durante a instrução criminal foram duas testemunhas comuns e o réu em

interrogatório, tudo por meio de sistema audiovisual.

O Ministério Público, através de alegações ofertadas em audiência, entendendo provados os fatos descritos na denúncia, requereu a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas.

Os debates foram substituídos por Memoriais para a defesa.

A defesa da ré, por seu turno, por memoriais,, postulou pela absolvição vez que o conjunto probatório é bastante fraco e não suficiente para embasar o decreto de condenação (fls.122/131).

É o relatório.

DECIDE-SE.

A acusação é procedente.

A materialidade delitiva do crime de tráfico de entorpecentes encontra-se comprovada pelo laudo acostado nos autos, indicando a quantidade e tipo de droga, a qual determina dependência física e psíquica de fls.16/21, bem como o auto de exibição e apreensão de fls.05/06, pelo laudo de objeto de fls.13/15.

Por seu turno, a autoria restou comprovada pelos elementos de convencimento reunidos durante a instrução criminal, principalmente os depoimentos das testemunhas, que souberam precisar a conduta criminosa praticada pelo réu.

O réu em interrogatório, negou os fatos. Afirmou que desde que foi preso quando ainda menor de idade, nunca mais se envolveu com o tráfico. Aduz que estava sofrendo repressão policial por parte do guarda municipal de nome Ghiraldi, por querer que o depoente entregasse algumas pessoas que estavam envolvidas no tráfico. No entanto, o fato exposto pelo réu em seu interrogatório não restou comprovado pelas testemunhas ouvidas, sendo versão completamente isolada.

Vejamos:

Luciano Cleber Nunes, policial civil e Marcelo Ghiraldi, guarda civil municipal, declararam que o réu, bastante conhecido pelos meios policiais, estava no local dos fatos, conhecido como "biqueira do murão", e trazia consigo drogas que seriam destinadas ao comércio ilícito. Além disso, com a realização de investigações descobriu-se que o réu Alan trabalhava como "gerente" do referido ponto de tráfico. No dia dos fatos, ao chegar no ponto de tráfico, o réu Alan, ao notar a viatura policial, dispensou uma bolsa preta e empreendeu fuga para a Rua Lázaro Pires. A bolsa foi recolhida e dentro havia drogas.

Pelos depoimentos colhidos restou claro que o réu estava em local conhecido como ponto de venda de drogas, denominada como biqueira do murão, para vender entorpecentes.

Não há qualquer prova nos autos, nem sequer início de prova documental, no sentido que o réu é usuário de entorpecentes e que estava no local apenas para fazer uso e não para vender.

O relato dos agentes de seguro é seguro e coerente. Foram localizados entorpecentes com ele em quantidade e tipo incompatíveis com o de simples usuário e ainda estava em local conhecido pela venda contínua de drogas.

Dessa feita, evidente que o réu realizava o tráfico de entorpecentes, na modalidade trazer consigo.

Ora, diante do quadro apresentado, somando aos depoimentos colhidos que foram esclarecedores, a prova colhida demonstra-se suficiente para estribar a condenação do réu em relação do tráfico de entorpecentes.

Quanto às tese defendida pelo nobre defensor esta não deve ser reconhecida. É sabido que um dos princípios do processo concernentes à relação processual é a busca da verdade real. Tal princípio visa que o juiz alcance a verdade objetiva, ou seja, aquela que se carrega perfeitamente com o acontecido no plano real.

Assim sendo, deve ser afastada a tese de falta de prova defendida pelo nobre defensor, tendo em vista que a prova oral colhida na instrução foi clara e demonstra com segurança que o acusado cometeu o delito que é imputado ao réu, não havendo qualquer prova que pudesse rebater o conjunto as provas coligiadas.

Desta feita, o conjunto probatório é harmônico e seguro para respaldar a procedência do pedido inicial no que tange ao crime de tráfico de drogas, restando

provada a autoria, a materialidade delitiva (laudo toxicológico), o inequívoco o dolo dos réus, devendo afastar, dessa forma, a aplicação do princípio da inocência.

Passa-se portanto, à fixação da pena com referência ao crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, atendendo ao método trifásico constante no artigo 68 do Código Penal.

Sendo assim, partindo-se da pena-base de 5 (cinco) anos de reclusão e quinhentos dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, vez que ao acusado, no momento que cometeu o delito em questão, tinha condições favoráveis do artigo 59 do Código Penal, vez que era primário (fls.43).

Não há atenuantes ou agravantes a serem aplicadas.

A certidão criminal acostada em fls. 42 dos autos demonstra que o réu começou a supostamente praticar crimes após o cometimento deste discutido nestes autos. Dessa forma, não se aplica a agravante da reincidência.

Não há causa de aumento de pena.

Aplica-se ao réu a causa de diminuição de pena prevista no disposto no artigo 33, §4º da Lei 11.343/2006, pois o acusado no momento em que cometeu este delito, era primário.

Assim, diminui-se a pena em 1/6, perfazendo o montante final de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso. Quanto ao regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, em razão da quantidade de pena, será inicialmente semiaberto.

Posto isto, e o mais que dos autos consta, julga-se PROCEDENTE a acusação penal para condenar ALAN MACHADO SIVILIANO (RG nº 50.036.124), com fulcro no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/2006, a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em regime inicial semiaberto.

O réu poderá recorrer em liberdade. Não há elementos concretos nos autos para se decretar a prisão preventiva do réu nesse momento processual, além do fato dele ter cometido outro delito após o cometimento deste, mas que já está respondendo preso. Transitado em julgado, lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados.

Após o trânsito em julgado, o valor atribuído a título de multa deverá ser recolhido, nos termos do artigo 686 do Código de Processo Penal.

É devida a taxa judiciária no valor equivalente a 100 (cem) UFESP's (art. 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03), a ser recolhida pelo condenado, após o trânsito em julgado. Resta suspensa a cobrança por ser ele beneficiário da Justiça Gratuita.

Intime-se pessoalmente o réus apresentando-se a ele os termos (positivo em e negativo) de recurso voluntário.

Oficie-se à Delegacia de Polícia autorizando a incineração das drogas apreendidas, nos termos da lei, remetendo-se o auto a este juízo.

Declara-se o perdimento da bolsa apreendida com o réu (fls.13/15) em favor da União, nos termos do artigo 63, §1º da Lei 11.343/2006, uma vez que se trata de produto utilizado como instrumento do crime.

P.I.C.

Laranjal Paulista, 06 de outubro de 2022.

ELIANE CRISTINA CINTO
JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA